

1501459-36.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... conversas duvidosas a respeito do tráfico de drogas. Os outros dois indivíduos foram identificados e estavam com documentos, não tinham nada de ilícito, sendo liberados. O réu informou que morava perto do local, conduzindo a equipe até a casa, onde foram recebidos por Daniel, seu pai, sendo a ele explicado o motivo de estarem ali. Daniel e o réu franquearam a entrada na residência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501459-36.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501459-36.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2118384/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 17658638 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 1311/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2118384 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 1311/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO JOSE DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

MARCIO JOSÉ DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, nos termos da denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. (6/15).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 31 de maio de 2021, determinando-se a citação (fls. 123/124).

Regularmente citado, o acusado, através da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 137), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Arrolou as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Realizada audiência, de instrução, debates e julgamento, realizada através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado (fls. 287/291). É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO

A preliminar diz respeito diretamente ao mérito da causa.

Com relação a esse, a materialidade quanto ao delito de drogas está provada pelo laudo de fls. 189/191 e com relação ao armamento nas fls. 106/109.

Ouvido em juízo, Francisco (policiaI militar) relatou que em patrulhamento pela cidade Singer, abordou 03 indivíduos próximos a um estabelecimento. Revistados, o réu estava com celular e sem documentos de identificação. Disse que o réu autorizou fazer uma vistoria no celular, desbloqueando-o. Na vistoria, localizaram conversas duvidosas a respeito do tráfico de drogas. Os outros dois indivíduos foram identificados e estavam com documentos, não tinham nada de ilícito, sendo liberados. O réu informou que morava perto do local, conduzindo a equipe até a casa, onde foram recebidos por Daniel, seu pai, sendo a ele explicado o motivo de estarem ali. Daniel e o réu franquearam a entrada na residência para vistoria e localização de documento. No quarto do réu foi localizada uma sacola com várias porções de maconha, atrás de uma cômoda (prontas para a venda) e um revólver calibre 38, com numeração suprimida e cinco cartuchos.

No mesmo sentido, seguiu a oitiva do policiaI Jackson, o qual acrescentou que o Daniel, pai do réu e proprietário da casa, autorizou a entrada dos policiaIs para a realização da vistoria. Os policiaIs militares Sidmar e Rafael depuseram no mesmo sentido.

Quanto ao réu, em juízo, negou a prática do delito e disse que estava sendo "intrujado". Informou que nunca vendeu drogas e que se tivesse arma e drogas em sua casa, não levaria os policiaIs até lá. Disse também que seu pai e sua madraستا foram ameaçados pelos policiaIs e que o sargento o ameaçou de morte. Informou que o Sargento entrou e voltou com uma caixa de pizza vazia, onde provavelmente tinha a droga que foi posteriormente apreendida da Delegacia de Polícia.

Importante ressaltar, por outro lado, que os depoimentos dos policiaIs foram coerentes tanto no flagrante quanto em juízo (como também foi o do réu). Contudo, havia testemunha essencial, o próprio pai do réu, o qual contudo, não foi arrolado como sua testemunha.

Deve ser reconhecido o concurso formal de delitos entre o tráfico de drogas e a posse de arma de fogo de numeração suprimida, crime doloso grave hediondo que reforça indícios de periculosidade do agente. Não há crime único com causa de aumento visto que arma e droga estavam em locais diferentes.

Assim, passo a fixar a pena dos delitos consumados, anotando o réu ser reincidente e ter maus antecedentes, conforme demonstrado nas fls. 268/283.

Para o delito de tráfico de drogas, aumento a pena em 1/6, em razão dos antecedentes, fixando a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Pela reincidência, novo aumento de 1/6, que leva a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias, e 680 dias-multa.

Para o crime de posse de arma ilegal, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa em função dos maus antecedentes.

Da mesma forma, pela reincidência, novo aumento de 1/6, chegando a pena a 4 anos e 1 mês de reclusão e 12 dias-multa.

Considerando a regra para o concurso formal de crimes, a pena final é de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 692 dias-multa.

Tendo em vista a reincidência, necessário que o início do cumprimento da pena se dê no regime fechado, mesmos motivos pelos quais mantenho a prisão preventiva que é agora necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal.

Deixo de considerar a detração por não haver informações a respeito do comportamento carcerário.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar MARCIO JOSÉ DE SOUZA, pela prática do delito previsto no artigo no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado,

bem como ao pagamento de 692 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA